

עץ משפט
גר מצוה

מו א מיי פ"א מה'י נדרים הלכה טו סגמ לאוין רמז:

מו ב מיי פ"ג מה'י נדרים הלכה יג] יד סגמ לאוין רמז טו"ע י"ד סקטנ לרל סקעף נד:



נוסחת הריב"ן

[א] כסופא: [ב] ס"א ציננא ויהיטו לבסוף כו': [ג] צביי כתוב כאן ג'יוין דלשז נאכל אלף לשני ימים וילנה אחד דלאלף למימר להכי מתפסס ציננא שנה אלא נאכל אלף לשני ימים וילנה אחד אלף הכא ליכא למימר דמתפסס ציננא דל"ח מאי מהי אהני דנוריה ס"ד ואלח"כ מה"ד אכל הכא: [ד] דציננא: [ה] [ן: [ז] מכו דלאתרין אפי דקאמרה: [ז] כסולא: [ח] להימר להימר: ט] לא: [י] אסורין:



מוסף רש"י

דבעי רמי בר חמא. דפעי נדרים. הרי עמי כבשר ובחי שלמים. ומוקסס התם דמחית דהימנא גביה ואמר וזהו, ואשה שנדרה צניור ושענה צנירתה ואמרה ואני יוספא בעלה לראשונה, אפילו למאן דלמר מיגו גיין היינו דבעי רמי (דאמריה בשמו). בעיקרא מופסס. צעקר זכאי שלמים כמו שהיה לפני זריקת דמים שאקרי (נדרים יא.). הריני נזירה בעקבך. הא מילתא איכא למבעי למי"ד מיגו גיין אי אמי פירוש הריני צעקין אי שריא צהרתה הראשונה. אכל אסורא חל עליה (דאמריה בשמו).



פ' הרא"ש

רב זוטרא בריה דרב מארי אמר היינו דרמי בר חמא דבעי רמי בר חמא הרי עלי כבשר ובחי שלמים מהו פי' ר"ת רבב זוטרא אלא דקייש דלא תפשוט הגן תורה ברייתות אהרדי ומתוך כך תפשטו בעיא דרמי בר חמא ורמי לרב זוטרא דכחלו תנאי סבורי בעל מיעקר עקר כדמוכח ברייתא קטייתא מדאביא מביאא עולת העוף ואם שחת יין ונטמאת למימם אינה סופגת את הארבעי ואפי' סוברת ברייתא כברייתא דחברתה אסורה משום דבעיקרא קא מתפסס דאפי' שהפר לה בעלה. ותפשטו מהבא את דבעי רמי בר חמא פ"ק דנדרים אם היה לפניו בשר זכאי שלמים לאחר זריקה ואמר פירות הללו כזה מהו. מי אומר? בעיקר כמו שהיה לפני זריקה קא מתפסס ואסירי או דלמא בצננא קא מתפסס כמו שהיה עתה לאחר זריקה שצננטן האיסור והלך לו קא מתפסס. ומהבא תפשטו דבעיקר קא מתפסס. וא"ת אי מיעקר עקר מה בין זה לאומר הריני נזיר ואמר חבירו ואני דאמרנין הותר הראשון והותר כולו. וי"ל

דלא נדיח דחכם דעוקר הנדר עשה הנדר טעות והוי כאילו לא נדר מעולם אבל בעל שמפר בלא חרטה כיון שאינו עושה הנדר טעות היה נדר באותה שעה ויכולה להתפסס בה. אך גזירת הכתוב שיבטל לה בעלה ולא תספוג מ' על שחתה ה"ן ונטמאת למימיהו. וא"ת היכא בעי למפסס מהבא אמר דרמי בר חמא דהויא לאחור זריקה כדמוכח סוגיית דהתם תלין צביי למימר בה בדהשתא קא מתפסס. אבל אמר דאני קודם שהפיר לה בעלה הולק כדמוכח למימר בעיקר קא מתפסס. וי"ל כיון דמיעקר עקר. איגליא מלתא דבשעה שאמר ואני היתה הראשונה מותרת והוי"ל כמתפסס בבשר זכאי שלמים לאחר זריקה. וא"ת השתא דאמר' דבעיקרא קא מתפסס א"כ אפי' אמרה ואני אחר שהפר לה בעלה תהא אסורה מידי דהוה מתפסס בבשר זכאי שלמים לאחר זריקה דפשטי' מהבא דבעיקרא קא מתפסס וי"ל דלא דמי דוראי בשלמים אפי' לאחר זריקה שם זבח עליהם ואיכא למי' דכוונתו להתפסס בעיקרו אבל אשה לאחר הפרה אין שום נזירות עליה והוי כאדם שלא נדר מעולם ואמר חברו עליו ואני: מי דמי התם כיון דאמר הרי עלי כבשר זכאי שלמים אפי' דמצי אכיל ליה בחוץ מיקדש קריש ואיכא למי' מטעי' טעי האי נדר וסבור שיכול להתפסס בשלמים לאחר זריקה ולכן דאמר בצננא קא מתפסס. אבל הכא ליכא למטעי' ולמי' דבצננא קמתפסס. והיה קשה להר"ם ע"ד פירוש שטה זו

רב:

איכא דאמרי היינו דרמי בר חמא ודאי' איכא למיפשט צעיא דרמי מצנייתא דלעיל ואין לדחות דחיה זו שצא לחלק צנייהס דודאי דמו אהדדי: **אִמְרָה** דֵּה הריני בעיקבך. פירוש האשה שנדרה צניור ושמענה צנירתה ואמרה לה הריני צעיקבך כאילו אמרה הריני צסופך לשון ואנתה תשופנו עקב (בראשית ג) כלומר צסוף דרכך אס מותר את גם אני אהיה מותרת שלא אקבל עלי נזירות ולא יחול עלי או דלמא כי מקמי דליפר לה בעלה אסורה כי צעיקבך יס לפרשו כמו עקב אשר שמע אברהם צקולי וגו' (סס כו) ואפילו אס מותר הראשונה השניה אסורה דנדעתה להיות כמעיקרא קודם שיפר לה בעלה וכשאמרה צעיקבך כאילו אמרה ואני דאמרנין לעיל צצרייתא היא מותרת ומצנירתה אסורה דכיון דחל עליה נזירות לא פקע צהרתה הראשונה דצעל מיגו גיין: **וְאִי ס"ד** **בי אמר** בעיקבך בעיקרא קמתפסס. ואפילו מותר הראשונה השניה אסורה א"כ צמתנימין נמי אמאי אינו מיפר לה ליפר לה ידיה ולוקיס ידיהי אלף ש"מ צכולה מלתא מיתפסס ואתיהס ש'אמרה צעיקבך היא נמי מותרת וזריכות לשון צעלמא הוא וה"נ דעת הבעל כי אמר לה ואני דעתיה אכולה מילתא אס מותר היא שגס הוא יהיה מותר ולא יחול הלכך לא מצי מיפר דקאי צלא יחל דצרו ואס תאמר והא צמתנימין לא אמר כ"א ואני וי"ל דהכי מדמי ליה דכי היכי דאשה דלמרה הריני צעיקבך צכולה מילתא ה"נ צעל צכולה מילתא מיתפסס דנהי דודאי דאיניס צעלמא שאמר ואני דעתו כמעיקרא מפני שאין צידו להסיר ואינו נתן דעתו להסיר אכל צעל שצידו להסירה דעתו להסיר

יותר משאר מתפססים והוי כאילו אמר הריני צעיקבך ודמי לא לעולם כמעיקרא מתפסס ומ"מ אינו יכול להפר הכא כיון דלמר ואני כאומר קיים ליכי דמי אי מיתשיל אהקמום מיפר ואי לא לא: **וּרְבִּינְהוּ** הריני נזיר ואת ואמרה **אמן שניהם אסורין ואי לאו שניהם מותרים מפני שתלֵּה נדרו בנדרה**. וסבירא ליה דצעל מיעקר קא עקר ואי יפר לה גס שלו יותר [וקאין] צלא יחל דסבירא ליה לתנא דצרייתא דהכי קאמר הריני נזיר אס את ואפילו לא אמר אס ולכך אס אמרה אמן שניהן אסורין והיינו דקפריין אמתני' דקתני כי אמר לה הריני נזיר ואת דמיפר שלה ושלו קיים ואס לאו שלא אמרה אמן שניהס מותרין מפני שתלה נדרו צנדרה ולא א' דינא להיות נזיר אס לא תהיה גס היא נזירה: **אִמְרָה** צנדרה אנה. צרישא מיפר שלה ושלו קיים כמתני' [א] ומצי צרישא שניהס אסורין עד שלא יפר ולא כמו שהיינו צצורין מעיקרא שאינו יכול להפר את שלה דנהי דסיפא משמע שתלה נדרו צנדרה דקאמר ואס לאו שניהס מותרין אפי"ה יכול להפר שלה משום דסבירא ליה להאי תנא דצעל מיגו גיין וזהו החידוש דלתא לאשמעטין אכל רישא דקתני אסוריס כל זמן שלא הפר אין זה שום חידוש דפשיטא דשניהס אסורין כל זמן שלא הפר: **אִבְרִי אמר אפי'** **תימא** בדקתני ברייתא **בגון דאמר ואפי' את דקא תלי נדרו בנדרה מתנ'** דקתני הריני נזיר ואת **משום הכי מיפר** **שלה ושלו קיים**. [פ'] צצרייתא כגון דאמר לה הריני נזיר ואס' את שתלה נדרו צנדרה כלומר אס את נזירה גס נזירות יחול [לפיכך] שניהס אסורין ואינו יכול להפר כדמשמע לישנא דשניהס אסורין והיינו טעמא לפי שתלה נדרו צנדרה ואס יפר את שלה גס את שלו יתצטול וקאי צלא יחל דסבירא ליה דצעל מיעקר עקר ומתני' דקתני הריני נזיר ואת פירוש שאינו מולה נדרו צנדרה אלף הוא מקבל אנפשיה ממה נפשך [ד] ואת פ' שאינו מולה נדרו צנדרה אלף הוא מקבל נזירות אנפשיה ואת דקאמר ששאל לה אס גס היא מציא לקבל נזירות אנפשה ואת דקאמר ששאל צתמניה^א

מי שאמר פרק רביעי נזיר

מר **זוטרא** **צריה דרצ מרי אמר**. הא דמיציעיא לן הכא אשה שנדרה צניור ושמענה צנירתה ואמרה ואני ושמענ בעלה של ראשונה והפר לה אפילו למ"ד צעל מיגו גיין היינו דבעי רמי צר חמא צפ"ק דמסכת נדרים ט): **הרי עלי צצשר זכאי שלמים**. כגון שמונח לפניו צשר זבח שלמים ומחית נמי דהיתרא קמיה ואמר זה כזה מהו: **כי מתפסס איניס צעיקרא מתפסס**. כדהויין הני זכאי שלמים קודם זריקה ואסירא: או **דילמא** ^[א] **צצננא מתפסס**. צתמירא דלות ציה והיינו לאחר זריקה שהותר צשר צאכילה ושריא. [ב] צצננא היינו לצסוף דכל דצר שהוא חס מנטטן לצסוף. וה"נ לגבי הך אימתא כי אמרה ואני אי אמרת דצעיקרא מתפסס הויא לה כקודם הפרה ואסירא ואי אמרת דמיתפססה צצננא הויא לה כלאחר הפרה ושריא: **מי דמי הסס כי אמר הרי עלי צצשר זכאי שלמים**. אפי' אמרת דצצננא מיתפסס אפ"ה אסור דזכאי שלמים לאחר זריקת דמים מיקדש קדיס [ג]דלוינו נאכל אלף לשני ימים וילנה אחד (א) דאיכא למימר הכי אימתסס צצנינא דאס לא כן מאי אהני דיצוריה: **אכל הכא כו'.** ולא דמי כלל ומהכא לא תפשטו: **איכא דאמרי היינו דרמי צר חמא**. דלמר אע"ג דלאחר זריקת דמים מיקדש קדיש כיון דמצי אכיל ליה חוץ לחומת עורה צכל העיר אי אמרת [ד]צצנינא תפסס ודאי שרי אלף הכי איציעיא [ה]ך א [ו]דאי אמרה (ו) לו: **הריני צעיקבך**. וצא בעלה של ראשונה והפר לה אליצא דמ"ד צעל מיגו גיין מהו [ז]מן [ז] אמרינן הא דקאמרה לה הריני צעיקבך [ח] צכולי מלתא משמע אס לנזירות לנזירות אס [ט] להיפר היפר וכיון דהיפר בעלה לראשונה מישתתריא נמי משמע צסוף: או **דלמא כמיקמי דליפר לה בעלה**. משמע דמשמע כמו דלמרה הריני נזירה כמותיך עד סוף נזירותה דהיינו להפרה דצעל נזירותה משעה ואלוה עד שהפר לה בעל וכשהפר לה בעל ואלוה לה צסוף נזירותה ולעולם מיקמי דליפר לה בעל קאמרה וכי הפר לה בעלה לראשונה אסורה צצנירתה: **ס"ש האשה שנדרה צניור ושמענ בעלה ואמר ואני אינו יכול להפר ואי ס"ד די אמר לה הריני צעיקבך** ^[ט] **כמעיקרא**. מקמי הפרה משמע וקיימא לן נמי דצעל מיגו גיין וכ"ש היכא דלמר ואני סתם ולא אמר צעיקבך דמשמע דצעיקרא מיתפסס א"כ אשתתח דכי קאמר לה ואני משמע דניחא ליה דמתקיים עליה נזירות עד דלימא איהו ואני ולקביל עליה נזירות וליפר לה נזירות דידה ולקיים נזירות דידה הא [י]לאו אימתסס צנדרה אלף צמתקמי הפרה אלף לאו ש"מ מדלוינו יכול להפר לה [א] דצכולה מילתא מיתפסס והלכך הוא לא מצי מיפר דאי מיפר את שלה נמנא מיפר את שלו. הא אשה אחרת דלמרה לה הריני צעיקבך כיון דהיפר צעל לראשונה איכי נמי מותרת: **לא לעולם**. אימא לך דצעיקרא מתפסס: **והכא**. טעמא מאי הוא דלא מצי מיפר לה דכיון דלמר נזיר ואני כאומר קיים ליכי דמי: **הריני נזיר ואס ואמרה אמן מיפר את שלה**. והאי דלמר לה ואת לא הוי קיום לפי שאין אדם יכול להזיז את אשתו צצניר: **מפני ששלה נדרו צנדרה**. דמשמע דקאמר הריני נזיר אס את תהא נזירה וכיון דלא אמרה אמן שניהס מותרין: **אצי אמר אפי' סימא** ^[א]. שניהס [ז]מותרין ולא קשיא וצמאי עסקינן צצרייתא כגון דלמר לה הריני נזיר ואת דמשמע דקאמר לה הריני נזיר אס תהא נזירה והלכך היכא דלמרה אמן שניהס אסורין וכי לא אמרה אמן שניהס מותרין שכן הוא מולה נזרו צצורה: ומתנימין

צצשון שאלה קאמר לה כלומר רוצה את להיות נודרת כמו כן:
צאשה

דרמי בר חמא לאחר זריקה מהו וכל סוגיאי דהתם מוכחא דלאחר זריקה (דמיא) [מיייר ומיהו יי"ל] דאין זה מדובר רמי בר חמא דאיהו בסתם קא בעי אלא סוגיאי דהתם ס"ל דלאחר זריקה קא בעי. ולכך כתבו בבעיא דרמי בר חמא לאחר זריקה מהו וסוגיא דהכא סברה דלפני זריקה קא בעי. וכה"ג אשכחן בבעיא דאומן קונה בשבח כלי דמפי' לה תלמודא פ' מהקביל לענין עובר בבל תלין ובפ' הגזול קמא מפ' לה בענין אחר. וכן בעיא ריש שנוי לצרורות מפ' לה תלמודא פ' כצד הרגל בכמה אנפי'. איכא דאמרו היינו דרמי בר חמא ואין לחלק צביהם ואי אמרינן הכא דבעיקר מתפסס ה"ה בדרימי בר חמא ובמציא ליה אי אמרה הריני נזירה בעקבך מי אמרינן בעקבך בסופך משמע וכשהפר לה בעלה גם זאת משמע או דלמא בעקבך הוי כמו בעקרך ואסורה. תא שמע האשה שנדרה צניור ושמענ הבעל ואמר ואני יכול להפר והשתא ס"ל כיון דצבי הבעל להפר הוי כאילו אמר בעקבך כי בו תלוי סוף נדרה. ואי ס"ד בעיקרא ליפר לה זירה ולוקיס דידה כי בתפרתה לא יתבטל נדרו אלא ודאי כבולא מילתא מתפסס ואס יפיר לשלה גם נדרו בטל. ומימניו הריני נזירה ואת ואמרה אמן שניהם אסוריס ואס שלא אמרה אמן שניהם מותרים שלא רצה להיות נזיר אלא אם תהיה גם היא נזירה אמר רב יהודה תני ברישא מפר את שלה ושלו קיים. כדתנינ' במתני' ואע"ג דסיפא משמע שתלה נדרו צנדרה דאם לא גמרה שניהם מותרים. איכא למי' בריאא תלה נזירותו בקבלת נזירותה הלכך אם לא קבלה עליה גם היא אינו נזיר אבל אם קבלה עליה לא תלה תפקעת נדרו

מסורת הש"ס

(א) נדרים יא: ע"ש, (ב) [מוספתא פ"ג], (ג) (א, ב) צ"ל נלה,



הגהות הב"ח

(א) גמ' לעולם צעיקרא קא מתפסס והכא: (ב) רש"י ד"ה מר זוטרא וכי דמס' נדרים י"ב סוף דף יא ע"ב: (ג) ד"ה מי דמי וכי וילנה אחד ואיכא למימר דהכי אימתסס צצנינא דאס לא כן מאי אהני: (ד) ד"ה איכא דלמרי וכי אמרה לה הריני וכי נמי צצניתה דבעיקבך משמע גמי צסוף כצ"ל והד"א: (ה) ד"ה ח"ש האשה וכי צעיקבך בעיקרא מקמי הפרה וכי עליה נזירות ליפר לה וכי דידה דהא לא צריא תפסס וכי והלכך הוי דלא מצי מיפר דליהוי מיפר את שלה דנמצא מיפר את שלו: (ו) ד"ה אצי אמר אפי' מימא בדקתני שניהס:



הגהות מהר"ב
רנשבורו

[א] רש"י ד"ה איכא דלמרי וכי אלף הכי איכיב לך דאי אמרה לה כצ"ל: [ב] ד"ה ח"ש וכי אלף לאו ש"מ מדלוינו יכול להפר לה. כאן סה"ד ואלח"כ מה"ד דצכולה מילתא מיתפסס והלכך הוא לא מצי מיפר לה וצ"ל: [ג] תוס' ד"ה אמר ר"י מהו וכי כמתנימין ומצי מנא ומצי נמחק. וי"צ ודקמתי: [ד] ד"ה אצי אמר ואני אלף הוא מקבל אנפשיה ממה נפשך ואת פי שאינו מולה נדרו צנדרה אלף הוא מקבל נזירות אנפשיה. מימנא אלו מן ואת עד אנפשיה נמחק. א"מ.



הגהות התוספות

- מימנא ואתה נמחק וי"ל וזה אשה שאמרה הריני צעיקבך היא כו'. 2. צ"ל אס. 3. צ"ל אס. 4. מימנא ששאל צתמיה נמחק.



פ' הרא"ש (המשך)

דבעי' למי' ליה למר זוטרא דאע"ג דבעל מיעקר היה חבונה אסורה. דהיכא פשיטא ליה לתלמודא דאי מפיק עקר דחברתה שריא והיה מפרש דודאי מהך ברייתא פשטי' דמינו גיין ופליגי אברייתא דלעיל וה"ק מר זוטרא תפשטו מהבא בעיא דרמי בר חמא הרי עלי כבשר זכאי שלמים מהו. וס"ל דבעיא דרמי בר חמא היה במתפסס לפני זריקה ואח"כ נזרק הדם כי מתפסס איניש בעיקר מתפסס כמו שהיה עתה. או דלמא בצננא מתפסס כיוון שירדע שהדם עומד לזרוק וכיון דהזייה הכא דאי מיגו גיין חברתה אסורה ש"מ בעיקר מתפסס שגם היא יודעת שסופה יכולה לבוא לידי הותר ע"י הפרת הבעל. ומיהו קשה דבנדרים^א) משמע

^[1] צ' משמע דלאחר זריקה מיייר דהא אמר שם כסדיא לאחר זריקה מהו וכל סוגיא וכי: